



RESPONSABILIDADE CIVIL

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 186–188 e 927–954 do Código Civil • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

 **Base empírica:** 29 questões objetivas FGV (2016–2026) + 18 discursivas/sentenças FGV com espelhos + 50 axiomas de C/E.

 **Método:** extração de premissas dos gabaritos e espelhos; tabelas comparativas e padrões fáticos (storytelling).

 **Como usar:** leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições legais, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

Responsabilidade civil é o dever de **reparar dano** decorrente da violação de um dever jurídico. O Brasil adota **sistema dual**: regra **subjettiva** (culpa — arts. 186 e 927, *caput*), que convive com o sistema **objetivo / do risco** (art. 927, parágrafo único). A FGV cobra justamente **qual regime incide** no caso e **de quem se exige a prova de culpa**.

Tendência contemporânea (citada pela FGV — Fachin, TJ-MT/2024): a tutela migra do *ato ilícito* para o **dano injusto**, deslocando o foco do ofensor para a **vítima** — “o direito civil que se inquieta com a vítima”. Daí a expansão de dano *in re ipsa*, por ricochete, social, existencial e perda de uma chance.

Tríplice base legal — dispositivos na íntegra (grifos = onde a FGV troca)

Art. 186. *Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, **ainda que exclusivamente moral**, comete ato ilícito.*

Art. 187. *Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, **excede manifestamente os limites** impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.*

Art. 927, p.ú. *Haverá obrigação de reparar o dano, **independentemente de culpa**, nos casos **especificados em lei**, ou quando a **atividade normalmente desenvolvida** pelo autor do dano implicar, **por sua natureza, risco** para os direitos de outrem.*

Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Mnemônico — “C-N-D + C”

Conduta → Nexo → Dano são exigidos em **todos os regimes**. A Culpa só entra na **subjettiva**. Se a assertiva dispensa a culpa mas elimina o nexo, está **ERRADA** — o nexo nunca se dispensa, nem no risco integral.

O **abuso de direito** (art. 187) é ilicitude **objetiva**: dispensa por completo a prova de culpa ou intenção de prejudicar (critério finalístico). É **possível abuso sem dano** — reprime-se o ato, sem necessariamente gerar dever indenizatório.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Subjetiva x Objetiva

Critério	SUBJETIVA (regra)	OBJETIVA (exceção)
Fundamento	Culpa (186; 927, caput)	Risco (927, p.ú.); lei específica
Prova da culpa	Indispensável	Dispensada
Excludentes	Culpa exclusiva da vítima, fato de 3º, fortuito/força maior, ausência de culpa	As mesmas — salvo no risco integral, que NÃO as admite
Exemplos FGV	Médico (951 CC; 14, §4º CDC); concessionária por atropelamento em via férrea (Temas 517/518 STJ)	Empregador (932/933); risco criado (caminhão pesado); animal (936); produto/serviço (CDC)

● ATENÇÃO — o redutor do art. 944, p.ú., NÃO cai na objetiva

Art. 944, p.ú. *Se houver **excessiva desproporção** entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz **reduzir, equitativamente**, a indenização.*

Como pressupõe **gradação de culpa**, o redutor **não se aplica à responsabilidade objetiva**. A FGV inverte: “na objetiva o juiz reduz pela desproporção” → **ERRADO**. *Código Civil.*

2.2 Fortuito interno x externo

	FORTUITO INTERNO	FORTUITO EXTERNO
Liga-se à atividade?	Sim — risco próprio do negócio	Não — fato exógeno, estranho
Afasta a objetiva?	NÃO afasta	AFASTA (rompe o nexo)
Exemplos FGV	Falha de freio; buraco na estrada p/ transportadora; fraude bancária; manobra de 3º conexas ao transporte	Assalto à mão armada sem relação com a atividade; fenômeno natural totalmente externo

2.3 Estado de necessidade — o padrão fático mais repetido

Mais de **seis questões** (MPE-GO/26, TJ-BA/26, TRF6/25, TJ-AP/22, DPE-RJ/21, Paulínia/16) repetem o mesmo esqueleto: o agente destrói **bem de terceiro inocente** para afastar perigo iminente. Resposta sempre idêntica:

Dispositivo	Consequência
Art. 188, II	A conduta é LÍCITA (exclui o ato ilícito).
Art. 929	Mas, se o lesado é terceiro inocente, tem direito à indenização do que sofreu.
Art. 930	Pago o dano, cabe REGRESSO contra quem criou o perigo.

🧠 Mnemônico — “LÍCITO, mas PAGA (e cobra do culpado)”

Estado de necessidade x terceiro inocente = **ato lícito** + **dever de indenizar** + **regresso**. A isca “lícito, logo não indeniza” é a preferida da FGV e está SEMPRE errada.

3 DISSECANDO O INSTITUTO — REQUISITOS, REGIMES E PRAZOS

3.1 Responsabilidade indireta (932) e a regra do 933

Os responsáveis do art. 932 (pais; tutor/curador; empregador; hoteleiro; partícipe a título gratuito) respondem **objetivamente** por força do art. 933 — **ainda que não haja culpa de sua parte**. Quem paga tem regresso (934), **salvo se o causador for descendente** incapaz.

Incapaz (art. 928) — subsidiário e mitigado

Art. 928. *O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes.*

Código Civil, art. 928; o p.ú. impõe indenização equitativa, sem privar o incapaz do necessário.

Regra: responsabilidade **subsidiária** e **mitigada**. **Exceção (ECA):** adolescente em medida socioeducativa com reparação torna-se **devedor principal** (TJ-SC/2025, gab. C).

ATENÇÃO — três pegadinhas sobre pais e filhos menores

- 1) **Não há litisconsórcio necessário:** a vítima pode demandar só os pais (faculdade — TJ-PA/2026, gab. E).
- 2) **Separação não afasta:** ambos os genitores respondem solidariamente, ainda que residam separados (TRF2/26).
- 3) **Emancipação voluntária NÃO exime** os pais (PGE-SC/2022, gab. D).

3.2 Responsabilidade por coisas e animais

Art.	Regra	FGV cobra
936	Dono/detentor de ANIMAL: objetiva; só exime culpa exclusiva da vítima ou força maior	Cavalo solto por portão sem manutenção = objetiva; vítima sem CNH ≠ culpa exclusiva (TJ-MS/26, gab. C)
937	Dono de prédio em RUÍNA por falta de reparos	Fachada que se desprende = objetiva e SÓ do proprietário, não do locatário (ENAM/25, gab. A)
938	Habitante — coisas LANÇADAS/caídas (effusus et dejectis)	Brinquedo arremessado = responde o HABITANTE/locatária, exclusivamente (TJ-SC/22, gab. A)

3.3 Quantificação (arts. 944–954)

Dispositivo	Conteúdo essencial
944, caput	Indenização mede-se pela EXTENSÃO do dano (reparação integral).
945	Culpa concorrente da vítima → reduz na proporção da contribuição.
948	Homicídio: tratamento, funeral e luto (I) + alimentos/pensão a quem o morto devia (II).
950	Lesão que reduz a capacidade laboral → pensão pela depreciação

Dispositivo	Conteúdo essencial
	(vitalícia; cumulável com INSS).
951	Profissionais da saúde: responsabilidade SUBJETIVA (exige culpa).



Pensão por morte de menor — números que caem

Família de baixa renda: dependência **presumida**. Pensão de **2/3 do salário** a partir dos **14 anos**; reduz para **1/3** aos **25 anos**; até os **65 anos** ou a vida. Garantia: constituição de capital (S. 313 / art. 533 CPC).



3.4 Prazos prescricionais

Pretensão	Prazo	Fonte
Reparação civil EXTRACONTRATUAL (regra)	3 anos	206, §3º, V, CC
Fato do produto/serviço (consumo; bystander)	5 anos	27, CDC
Contra PJ privada prestadora de serviço público	5 anos	Lei 9.494/97, 1º-C
Contra a Fazenda Pública	5 anos	Dec. 20.910/32
Cobrança do DPVAT	3 anos	Súmula 405/STJ
Segurado x seguradora	1 ano (subjetivo)	206, §1º, II; S. 229



Causas que TRAVAM a prescrição (sempre nos espelhos)

• **Art. 200 CC**: fato a apurar no crime → não corre antes do trânsito penal. • **Art. 198, I**: não corre contra absolutamente incapaz. • **Súmula 106/STJ**: demora na citação pelo mecanismo da Justiça não prejudica. • **Actio nata (subjetiva)**: conta-se da ciência inequívoca do dano.

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto. Coluna 1 = a historinha; coluna 2 = a isca; coluna 3 = gabarito e razão. (29 objetivas FGV, 2016–2026.)

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Motorista desvia de carro na contramão e destrói bem de 3º (BA/26; AP/22; DPE-RJ/21; Paulínia/16)	“Estado de necessidade, logo não indeniza”	INDENIZA o terceiro inocente (lícito + 929/930), com regresso
Raio inicia incêndio; vizinho derruba muro alheio para conter (MPE-GO/26; TRF6/25)	“Cometeu ato ilícito / abuso de direito”	Não é ilícito (188, II), mas DEVE indenizar; cabe regresso
Cavalo escapa por portão sem manutenção; vítima sem CNH (TJ-MS/26)	“Força maior pela ventania” / “culpa exclusiva por falta de CNH”	Objetiva do dono (936); nada disso rompe o nexo
Fachada de imóvel locado se desprende e fere transeunte (ENAM/25)	“Solidária com o locatário” / “subjéctiva”	Objetiva e SÓ do proprietário (937)
Brinquedo lançado de casa alugada (TJ-SC/22)	“Responde o proprietário”	Responde o HABITANTE/locatária (938), exclusivamente
Pai paga pensão, mas nunca conviveu; laudo de dano psíquico (TRF2/26)	“Afeto não é exigível, não há ilícito”	Abandono afetivo é ilícito e indeniza (gab. C — base no ECA + STJ)
Caminhão de 23t com vício de freio mata pedestre (TJ-PR/21)	“Fabricante é o único responsável”	Dono responde pelo risco criado (927, p.ú.), com regresso
Falha de freio em transporte de carga perigosa, oficina credenciada (PGE-AC/26)	“Caso fortuito rompe o nexo”	Fortuito INTERNO; objetiva pelo risco (gab. E)
Candidata eliminada por engano, mas cartão a caneta vermelha já a eliminaria (ENAM/24)	—	Autora: perda de uma chance; Estado: causalidade VIRTUAL (gab. A)
Mãe morre por suposto erro médico e deixa bebê (MPE-RJ/26)	“Dano moral por ricochete”	Dano EXISTENCIAL (privação de assistência materna) (gab. A)
Foto elogiosa publicada sem autorização (TJ-PR/21)	“Improcedente, não ofendeu a honra”	Procedente: imagem sem autorização + fim econômico = in re ipsa (S. 403)

⚠ ATENÇÃO — distinções finas favoritas da FGV

- **Thin skull rule** (resultado mais grave pela fragilidade da vítima): a FGV considera **sem previsão positiva** no CC (TJ-ES/23).
- **Dano punitivo autônomo**: **NÃO admitido** (DPE-RJ/21).
- **Estelionato sentimental**: dano material exige dolo; dano moral **não é in re ipsa** (MPE-RJ/25).

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Dano ambiental: imprescritível (STF, Tema 999); <i>propter rem</i> não alcança ex-proprietário cuja posse cessou antes do dano (MPE-RJ/26).		

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STF/STJ) E TESES

5.1 Súmulas indispensáveis — citar literalmente pontua

Enunciado	Conteúdo	Uso típico
S. 37/STJ	Cumuláveis dano material e moral do mesmo fato	Afastar vedação à cumulação
S. 387/STJ	Lícita a cumulação de dano estético e moral	Lesão / deformidade
S. 403/STJ	Independente de prova do prejuízo a imagem usada com fim econômico	Imagem → in re ipsa
S. 54/STJ	Juros de mora desde o evento danoso (extracontratual)	Termo de juros
S. 362/STJ	Correção do dano moral desde o arbitramento	Termo de correção (moral)
S. 43/STJ	Correção do dano material por ato ilícito desde o efetivo prejuízo	Termo de correção (material)
S. 132/STJ	Falta de registro da transferência não responsabiliza o antigo dono	Venda “de boca”
S. 145/STJ	Transporte de cortesia: só dolo ou culpa grave	“Carona amiga”
S. 246/STJ	Valor do DPVAT deduz-se da indenização judicial	Dispositivo
S. 402/STJ	Seguro de dano pessoal cobre moral, salvo cláusula expressa	Denunciação da seguradora
S. 537/STJ	Seguradora denunciada é condenada direta e solidariamente, no limite da apólice	Denunciação da lide
S. 313/STJ	Procedente o pedido, necessária constituição de capital p/ a pensão	Garantia do pensionamento
S. 326/STJ	Dano moral inferior ao pedido ≠ sucumbência recíproca	Honorários
S. 491/STF	Indenizável a morte de filho menor ainda que não trabalhe	Pensão / baixa renda

5.2 Teses dos tribunais superiores

Precedente	Tese
Tema 932/STF	Constitucional aplicar responsabilidade OBJETIVA ao empregador quando a atividade expõe a risco acentuado (supera 7º, XXVIII, CF).
Tema 940/STF	Dupla garantia: vítima só ajuíza contra a Administração; agente responde em regresso. Não veda denunciação da lide.
Tema 1237/STF	Responsabilidade objetiva do Estado (risco administrativo), admitida prova de excludentes.
Temas 517 e 518/STJ	Atropelamento em via férrea: responsabilidade SUBJETIVA da concessionária; culpa exclusiva exclui (517), concorrente mitiga (518).

Precedente	Tese
Tema 999/STF	Imprescritível a pretensão de reparação de dano ambiental.
RE 591.874/STF	PJ privada prestadora de serviço público responde objetivamente a usuários E não usuários.
Enunciado 447/JDC	Agremiações respondem objetivamente por danos de torcidas que financiem, ainda que parcialmente.



Método bifásico do dano moral (citar nas discursivas)

1ª fase: valor-base pelo **bem jurídico lesado** e jurisprudência (morte de familiar: STJ arbitra, em regra, **300 a 500 salários mínimos** — REsp 2.098.933/MG). 2ª fase: ajuste pelas **circunstâncias do caso** (extensão — 944, grau de culpa, condição das partes), vedado o enriquecimento sem causa.

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — O QUE PONTUA NOS ESPELHOS

Síntese de 18 sentenças/discursivas FGV (TJ-PR/21 a TJ-TO/25). Os espelhos premiam **estrutura + dispositivo + súmula + justificativa**. A FGV avisa: “a mera citação de artigo ou jurisprudência, sem justificativa específica, não pontua.”

6.1 A “coluna vertebral” da sentença indenizatória FGV

#	Item que o espelho cobra (nesta ordem)
1	Enfrentar TODAS as preliminares antes do mérito (asserção p/ legitimidade; interesse de agir dispensa conciliação prévia; competência).
2	Prescrição como matéria de ordem pública — analisar mesmo se arguida fora do prazo (342, II e 487, II, CPC), com as causas impeditivas (200; 198, I, CC).
3	Definir o REGIME: consumo (CDC 14/17 — bystander); risco administrativo (CF 37, §6º); cláusula de incolumidade no transporte (CC 734).
4	Mérito: ilícito + nexos + dano, ANCORANDO nas provas dos autos.
5	Cumulações: moral + material (S. 37) e + estético (S. 387); estético é personalíssimo e não se transmite (art. 11).
6	Pensão (948, II): baixa renda → dependência presumida; 2/3 → 1/3 aos 25; até 65; capital ou folha (533 CPC / S. 313).
7	Denúnciação à seguradora: S. 537 + 128, p.ú., CPC; excluir moral se houver cláusula (S. 402); franquia só na lide secundária.
8	DPVAT: deduzir do total (S. 246).
9	Dispositivo com juros/correção: S. 54 (juros do evento) / 405 (citação, contratual); S. 362 (correção do moral) e S. 43 (do material).
10	Sucumbência: recíproca (86) com S. 326; honorários (Tema 1.076). SEMPRE a língua portuguesa (desconto de até 10%).

Atualização-chave — Lei 14.905/2024 (juros e correção legais)

Já cobrada no espelho do TJ-TO/2025: correção pelo **IPCA** (389, p.ú.) e juros pela **taxa legal = Selic deduzido o IPCA**, mínimo zero (406). Em mora contratual, juros da **citação** (405). Arts. 389, 404, 405 e 406 do CC, redação da Lei 14.905/2024.

6.2 Casos-modelo recorrentes e teses premiadas

Caso	Teses que pontuaram
Atropelamento por preposto em serviço (TJ-SC/25)	Empregadora objetiva e solidária (932, III; 933; 942); vendedor por tradição não responde (1.267; S. 132); dano estético intransmissível (art. 11).
Transporte de passageiro / bystander (TJ-AM/25; AP/22)	Cláusula de incolumidade (734); manobra de 3º conexa = fortuito interno; bystander (CDC 17); cláusula de não indenizar é nula (CDC 51).
Médico-hospitalar (TJ-TO/25; TJ-SC/22)	Hospital objetivo (CDC 14); médico subjetivo (CDC 14, §4º; CC 951); obrigação de meio x resultado (estética = resultado); inversão do ônus (CPC 373, §1º; CDC 6, VIII).

Caso	Teses que pontuaram
Disparo de PM / Estado (TJ-SC/23)	Objetiva pelo risco administrativo (37, §6º); discriminantes putativas não fazem coisa julgada no cível; denúncia ao agente é cabível (Tema 940 só veda ação direta).
Concessionária / via férrea (TJ-PR/21-22)	Prazo quinquenal (Lei 9.494/97, 1º-C); 198, I; responsabilidade SUBJETIVA (Temas 517/518); pensão por redução de capacidade (950), vitalícia e cumulável com INSS; lucros cessantes ≠ pensão.
Inscrição indevida em dívida ativa (TJ-SC/25)	Dano moral in re ipsa (Enunc. 27 TUJ-SC + STJ); rito do JEF estadual (Lei 12.153/09); PUIL (art. 18).

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Prescrição reparação extracontratual	3 anos (206, §3º, V)
Prescrição consumo / serviço público privado / Fazenda	5 anos (CDC 27 / Lei 9.494 / Dec. 20.910)
Cobrança DPVAT	3 anos (S. 405)
Segurado x seguradora	1 ano (206, §1º, II; S. 229)
Decadência — anular negócio por dolo/coação	4 anos (178, II)
Pensão por morte de menor	2/3 do SM (14–25) → 1/3 (25–65)
Dano moral por morte de familiar (STJ)	300 a 500 salários mínimos (bifásico)
Honorários de sucumbência	10% a 20% (85, §2º; Tema 1.076)
Erro de português (discursiva)	desconto de até 10% da nota
Juros legais (Lei 14.905/24)	Selic – IPCA (mínimo zero)

Acróstico de juros e correção — “JE-CA”

Juros: **E**vento (extracontratual — S. 54) ou citação (contratual — 405). **C**orreção: **A**rbitramento (moral — S. 362) ou efetivo prejuízo (material — S. 43).

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA

PILAR 1 — REGIME

Subjetiva (186/927 caput) ⇔ Objetiva (927 p.ú.). Abuso de direito (187) = ilicitude objetiva. Atos lícitos também indenizam (929/930).

PILAR 2 — NEXO

Causalidade direta e imediata (403); STJ transita p/ adequada. Sempre imprescindível, mesmo no risco integral. Fortuito interno NÃO exclui; externo exclui.

PILAR 3 — DANO

Material (emergente + lucros cessantes) | Moral (in re ipsa; bifásico) | Estético (cumulável, S. 387) | Social | Existencial | Perda de uma chance.

PILAR 4 — SUJEITOS

Indireta objetiva (932/933). Incapaz subsidiário e mitigado (928). Coisas/animais: 936–938. Solidariedade (942).

PILAR 5 — REPARAÇÃO

Extensão do dano (944); concorrente reduz (945); morte (948); incapacidade (950). Capital garantidor (S. 313 / 533 CPC).

PILAR 6 — TEMPO E SEGURO

Prazos 3/5/1 anos. Impeditivas (200; 198, I). DPVAT deduz (S. 246). Seguradora condenada direta (S. 537/402).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (P/ A DISCURSIVA)

● **Constitucionalização — dano moral e dignidade (CF 1º, III; 5º, V e X)**

O dano moral deixou de exigir “dor/sofrimento” e passou a ser **lesão objetiva a direito da personalidade**, projeção da **dignidade da pessoa humana**. Daí o dano *in re ipsa* e a leitura de que a responsabilidade civil é **instrumento de tutela da pessoa**, não só do patrimônio. *CF, art. 1º, III; art. 5º, V e X.*

⚠ **Abandono afetivo — divergência viva**

A FGV (TRF2/2026, gab. C) ancorou o dever de indenizar em **previsão expressa do ECA** (art. 5º). A corrente **tradicional do STJ** (REsp 1.159.242/SP) repara com base nos **arts. 186 e 927**, sob a fórmula “*amar é faculdade, cuidar é dever*”. Saiba sustentar ambas na prova subjetiva.

● **Função da responsabilidade civil — reparar x dissuadir**

O CC adota a **reparação integral** (944) e a FGV rejeita o **dano punitivo autônomo** (DPE-RJ/21). Em contraponto, a doutrina contemporânea defende a função **dissuasória/pedagógica** — visível no **dano social** (revertido a fundos, jamais à vítima) e na **proteção integral** de menores (responsabilização direta das plataformas).

📊 **Responsabilidade do Estado — síntese para a sentença**

Regra: **objetiva** (risco administrativo — CF 37, §6º), admitidas excludentes (Tema 1237). Omissão: o STJ por vezes exige **culpa do serviço** (faute du service). Concessionária de serviço público responde objetivamente a **usuários e não usuários** (RE 591.874) — salvo a exceção dos Temas 517/518 (via férrea, subjetiva).

Boa revisão e boa prova! ⚖️

Baseado na íntegra dos arts. 927 a 954 do CC e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ.